

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3016/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย ฮีม เ ทศ งาม ถ้วน กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.ก.แก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2516 มาตรา 3
คำสั่งนายกรัฐมนตรี มาตรา 3 แห่ง พร

คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 3 แห่งพระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 ข้อ 15(1) (3) ที่กำหนดห้ามมิให้ผู้ควบคุมยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งน้ำมันเบนซินหรือน้ำมันดีเซลส่งแก่ผู้จำหน่ายน้ำมันหรือผู้ซื้อน้ำมัน ทำการสูบน้ำมันเบนซินหรือดีเซลระหว่างทางนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้ว ต้องถือว่าประชาชนรวมทั้งจำเลยได้ทราบคำสั่งฉบับดังกล่าวแล้ว การที่จำเลยกระทำการฝ่าฝืนคำสั่งดังกล่าวย่อมเป็นความผิดตามพระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2516 มาตรา 8

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2524 เวลากลางวันจำเลยทั้งสามได้กระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกัน กล่าวคือ

ก. จำเลยที่ 1 และที่ 3 ได้ร่วมกันลักทรัพย์น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 1,355 ลิตร ราคา 10,013.44 บาท ของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ผู้เสียหาย

ข. จำเลยที่ 2 และที่ 3 ได้ร่วมกันลักทรัพย์น้ำมันเบนซินชนิดพิเศษ 30 ลิตร น้ำมันเบนซินธรรมดา 50 ลิตร และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 17.25 ลิตร รวมราคาทรัพย์สินทั้งสิ้น 1,016.97 บาทของบริษัทซัมมิตออยล์ จำกัด ผู้เสียหาย

ค. อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 3, 8 แห่งพระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 นายกรัฐมนตรีได้ออกคำสั่งนายกรัฐมนตรีฉบับที่ 1/2522 เรื่องกำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง ลงวันที่ 30 มีนาคม 2522 ข้อ 15 และคำสั่งนายกรัฐมนตรีฉบับที่ 6/2522 ลงวันที่ 2 เมษายน 2522 ข้อ 9 กำหนดห้ามมิให้ผู้ควบคุมยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งน้ำมันเบนซิน หรือน้ำมันดีเซลไปส่งแก่ผู้จำหน่ายน้ำมัน กระทำการสูบน้ำมันเบนซินหรือน้ำมันดีเซลระหว่างทางและห้ามนำหรือส่งผิดไปจากสถานที่ที่ระบุไว้ในใบสั่งจ่ายน้ำมันคำสั่งดังกล่าวนายกรัฐมนตรีได้แจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบ และได้ออกประกาศคำสั่งดังกล่าวให้ประชาชนรวมทั้งจำเลยทราบคำสั่งดังกล่าวแล้ว

ตามวันเวลาดังกล่าวจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้ควบคุมยานพาหนะที่ใช้ขนส่งน้ำมันดีเซล โดยเป็นผู้ขับรถบรรทุกน้ำมันคันหมายเลขทะเบียน 70-2496 กรุงเทพมหานคร ของห้างหุ้นส่วนจำกัดเทอร์เทรตติ้งทรานสปอร์ต บรรทุกน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว นำน้ำมันดีเซลหมุนเร็วไปส่งให้แก่สถาบันบริการน้ำมันขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ อยู่ตลาดประชาธิปไตย รังสิต เขต 1 ที่จังหวัดปทุมธานี ผู้จำหน่ายน้ำมันผู้มีชื่ออยู่ในใบสั่งจ่ายน้ำมัน ได้กระทำการสูบน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวนดังกล่าวในข้อ ก. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของน้ำมันที่จำเลยที่ 1 บรรทุกมาในรถบรรทุกน้ำมันคันหมายเลขทะเบียน 70-2496 กรุงเทพมหานคร ลงระหว่างทางที่สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงบริษัทน้ำมันเชื้อเพลิงกรุงเทพมหานครจำกัด ซึ่งเป็นการนำส่งผิดไปจากสถานที่ที่ระบุไว้ในใบสั่งจ่ายน้ำมันดังกล่าว ทั้งนี้การกระทำของจำเลย

ที่ 1 เป็นการกระทำโดยฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีฉบับดังกล่าวโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

และตามวันเวลาดังกล่าวจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้ควบคุมยานพาหนะที่ใช้ขนส่งน้ำมันเบนซินและดีเซล โดยเป็นผู้ขับรถบรรทุกน้ำมันคันหมายเลขทะเบียน 70-3163 กรุงเทพมหานคร ของห้างหุ้นส่วนจำกัดมิตรมักกะสันบริการ บรรทุกน้ำมันเบนซินชนิดพิเศษ น้ำมันเบนซินธรรมดา และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว นำน้ำมันทั้ง 3 ชนิดดังกล่าวไปส่งให้แก่สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงของห้างหุ้นส่วนจำกัดจินต์ลดา เซอร์วิส ผู้จำหน่ายน้ำมันผู้มีชื่อในใบส่งจ่ายน้ำมันที่จังหวัดนนทบุรี ได้กระทำการสูบถ่ายน้ำมันเบนซินชนิดพิเศษน้ำมันเบนซินธรรมดา และน้ำมันดีเซลหมุนเร็วแต่ละชนิดตามจำนวนดังกล่าวในข้อ ข. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของน้ำมันที่จำเลยที่ 2 บรรทุกมาในรถบรรทุกน้ำมันคันหมายเลขทะเบียน 70-3163 กรุงเทพมหานครลงระหว่างทางที่สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงบริษัทน้ำมันเชื้อเพลิงกรุงเทพ จำกัด ซึ่งเป็นการนำส่งผิดไปจากสถานที่ระบุไว้ในใบส่งจ่ายน้ำมัน ทั้งนี้ การกระทำของจำเลยที่ 2 เป็นการกระทำโดยฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีดังกล่าวโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335, 91, 83 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525 มาตรา 11 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 คำสั่งนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 1/2522 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2522 ข้อ 15 คำสั่งนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 6/2522 ลงวันที่ 2 เมษายน 2522 ข้อ 9 พระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 มาตรา 3, 8 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2520 มาตรา 3 และให้ริบชิลและสายยางของกลาง ส่วนของกลางที่เหลือคืนเจ้าของ

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 มีความผิดฐานลักทรัพย์ลงโทษจำคุกคนละ 3 ปี ความผิดฐานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ลงโทษจำคุกคนละ 3 ปี เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 รวมจำคุกจำเลยที่ 1 และที่ 2 คนละ 6 ปี จำเลยที่ 3 มีความผิดฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 335 จำนวน 2 กระทงความผิด จำคุกกระทงละ 3 ปี รวมจำคุก 6 ปี ซิลและสายยางของกลางให้ริบ ของกลางอื่นคืนเจ้าของ

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์ แต่ต่อมาในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ จำเลยที่ 1 ขอลถอนอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์อนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 ที่ 3 และจำเลยที่ 2 ที่ 3 มีความผิดฐานร่วมกันลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 335 วรรคสอง (ที่ถูกมาตรา 335(7)) วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา 83 ลงโทษจำเลยที่ 2 ที่ 3 ในความผิดฐานร่วมกันลักทรัพย์ตามฟ้องข้อ ข. จำคุกคนละ 1 ปี 6 เดือน คงจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 3 ปี จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 1 ปี 6 เดือน และจำคุกจำเลยที่ 3 มีกำหนด 4 ปี 6 เดือน ยกฟ้องจำเลยที่ 1 ที่ 2 ในข้อหาเป็นผู้ควบคุมยานพาหนะที่ใช้ขนส่งน้ำมันทำการสูบน้ำมันระหว่างทาง นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 ที่ 3 ได้ร่วมกันกระทำผิดฐานลักทรัพย์ตามฟ้องข้อ ก. จำเลยที่ 2 ที่ 3 ได้ร่วมกันกระทำผิดฐานลักทรัพย์ตามฟ้องข้อ ข. ปัญหาที่ขึ้นมาสู่ศาลฎีกามีว่าจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 กระทำผิดฐานฝ่าฝืน

ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชกำหนดแก้ไข และป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงตามฟ้องหรือไม่ศาลฎีกาเห็นว่า คำสั่ง นายกรัฐมนตรีฉบับที่ 1/2532 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2522 ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตาม ความในมาตรา 3 แห่งพระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมัน เชื้อเพลิงพ.ศ. 2516 ข้อ 15(1)(3) ที่กำหนดห้ามมิให้ผู้ควบคุมยานพาหนะที่ใช้ในการ ขนส่งน้ำมันเบนซินหรือน้ำมันดีเซลไปส่งแก่ผู้จำหน่ายน้ำมันหรือผู้ซื้อน้ำมันทำการ สูบถ่ายน้ำมันเบนซินหรือน้ำมันดีเซลระหว่างทาง เว้นแต่กรณีจำเป็นนำหรือส่งผิดไป จากสถานที่ที่ระบุไว้ในใบสั่งจ่ายน้ำมัน ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2522 ดังนั้นจึงต้องถือว่าประชาชนรวมทั้งจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ได้ ทราบคำสั่งนายกรัฐมนตรีฉบับดังกล่าวแล้ว การที่จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ทำการ สูบถ่ายน้ำมันตามฟ้องระหว่างทางนำหรือส่งผิดไปจากสถานที่ที่ระบุไว้ในใบสั่งจ่าย น้ำมัน จึงเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีฉบับดังกล่าว การกระ ทำของจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ย่อมเป็นความผิดตามพระราชกำหนดแก้ไขและ ป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 มาตรา 8 ที่ศาลอุทธรณ์ไม่ ลงโทษจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ในข้อหาความผิดฐานนี้โดยฟังว่าจำเลยที่ 1 และ จำเลยที่ 2 ไม่ทราบคำสั่งนายกรัฐมนตรีฉบับดังกล่าวมานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 มีความผิดตามพระราชกำหนด แก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2516 มาตรา 3, 8 พระ ราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมัน เชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2520 มาตรา 3 คำสั่งนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 1/2522 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2522 ข้อ 15 ลงโทษจำคุกจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 คนละ 1 ปี 6 เดือน เมื่อรวมกับโทษจำคุกของจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ที่ศาล อุทธรณ์วางไว้ 3 ปี และ 1 ปี 6 เดือนตามลำดับแล้ว คงจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 4

ปี 6 เดือน และจำเลยที่ 2มีกำหนด 3 ปี นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(เสียง ตรีวิมล-ปชา วรรณพินิจ-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>